

République Algérienne démocratique et
populaire Université 20 Aout 1955 de skikda
Annexe de la faculté de médecine
Professeur : Mellouki Y

Module II : Enseignement du module santé, société et humanité

**Première Année médecine
Année universitaire 2023/2024**

**Intitulé du cours :
L'éthique médicale**

I. Introduction et définitions des concepts :

Le grec « *éthos* » et le latin « *Mora* » signifient la conduite de la vie, les mœurs, les règles de comportement.

On peut définir la « morale » comme un système constitué et plus ou moins interrogé de principes, de règles et de valeurs. « L'éthique » renvoie à la réflexion rationnelle et critique sur la morale.

1. La morale :

La morale est une dimension de la vie humaine qui n'a aucun équivalent. Elle est profondément influencée par plusieurs facteurs : culturels, historiques, éducatifs et religieuses.

Éthique et moralité **sont généralement considérées comme synonymes** parce que les deux termes avaient à l'origine le même sens, à savoir l'étude de la disposition, du caractère ou de l'attitude d'une personne, d'un groupe ou d'une culture donnée, et des moyens de les promouvoir ou de les perfectionner.

2. L'éthique :

L'objet de cette **discipline qu'on nomme l'éthique est l'analyse intellectuelle** de cette dimension de l'être humain.

L'éthique est l'étude de la moralité, une réflexion et une analyse attentive et systématique des décisions et comportements moraux.

L'éthique s'intéresse à tous les aspects du comportement humain et de la prise de décision. **Son but est de fournir des critères rationnels qui permettent de décider ou d'agir d'une certaine manière plutôt que d'une autre.**

3. Déontologie médicale :

Déontologie médicale : éthique adaptée aux conditions d'exercice de la profession médicale. Normes propres à l'exercice de la profession médicale exprimées initialement par le serment d'Hippocrate puis par les codes et directives de déontologie médicale : nationaux et internationaux.

4. Ethique médicale/ bioéthique :

L'éthique médicale s'intéresse principalement aux problèmes soulevés par l'exercice de la médecine.

La bioéthique est un vaste sujet qui concerne les questions morales liées au développement des sciences biologiques de manière plus générale.

La bioéthique se différencie également de l'éthique médicale en ce qu'elle ne requiert pas l'acceptation de certaines valeurs traditionnelles.

II. Fondement de l'éthique médicale :

Les premières questions d'éthique médicale ont été formulées dès la naissance de la médecine occidentale en Grèce au Vème siècle avant JC autour d'Hippocrate.

Différents principes et règles y sont promus :

- Rechercher le bien du patient ;
- Ne pas nuire au patient ;
- Respecter le secret médical ;
- Ne pas avoir de relations sexuelles avec le patient ;
- Ne pas donner la mort à travers l'empoisonnement, l'avortement ou l'euthanasie.

Ces devoirs du médecin constituent des règles déontologiques : il faut les respecter et les enseigner pour faire partie de la profession médicale.

Elles protègent autant le malade mais aussi le médecin de l'accusation de charlatanisme.

III. Les principes fondamentaux d'éthique :

1. Principe de Bienfaisance :

Il implique de considérer le bien et l'intérêt du malade en premier. Il s'agit du principe directeur de l'action médicale et de la relation médecin-patient.

Ce principe dicte au médecin de prodiguer des soins dans le but de rendre service au patient.

- Sauver la vie ;
- Renverser le cours de la maladie, guérir ;
- Ralentir l'évolution de la maladie ;
- Soulager la douleur et la souffrance ;
- Surmonter un handicap, rééduquer.

Obligation de supprimer le mal en soulageant la souffrance et la douleur ; de procurer des bienfaits au malade en trouvant la juste mesure entre les risques et les bénéfices d'une intervention médicale ; de promouvoir le bien en améliorant les handicaps et en prolongeant la vie ; de préserver la santé en favorisant la prévention des maladies.

2. Principe de Non malfaisance :

Exprimé par la règle : « *primum no nocere* » (tout d'abord ne pas nuire, first do no harm). L'action médicale ne doit pas induire le mal, ou de nuisance : douleur, inconfort, mort...

Obligation de rendre maximum les effets favorables et de minimiser les effets délétères des actes médicaux. Il fonde le devoir d'évaluation du rapport risque/bénéfice d'une recherche ou d'une pratique médicale.

3. Respect de la personne :

Contre le paternalisme, obligation pour tout soignant de respecter la volonté du patient.

Le patient est une personne libre de décider de son bien et celui-ci ne peut lui être imposé contre sa volonté.

Un patient ne peut prendre une décision autonome et éclairée que lorsque la possibilité d'exprimer ses propres croyances et systèmes de valeurs lui a été offerte et que sa décision est prise hors de toute contrainte.

Il faut que la décision soit volontaire, informations relatives à l'acte médical et l'état de santé bien comprises, pas de coercition ou influence induite.

Respect des valeurs socioculturelles et religieuses du patient et de ses accompagnateurs.

Respect de la confidentialité des données des patients. L'une des valeurs les plus anciennes de la déontologie médicale (secret professionnel).

4. Justice :

Les ressources de soins de santé doivent être distribuées de façon équitable entre les membres de la communauté. S'applique quand les ressources sont limitées ou coûteuses : il faut faire un choix concernant qui va recevoir des ressources.

Sa principale controverse est représentée par les critères utilisés pour la distribution des ressources de soins médicaux.

Les différentes théories de justice recommandent des critères tels que : le mérite, la contribution à la société, le degré de besoin et le premier venu premier servi.

Le praticien peut aussi être confronté à cette question lors des soins de ses patients.

V. Conclusion :

L'éthique fait partie intégrante de la pratique médicale.

L'éthique est le processus de justification de la décision médicale en se basant sur un raisonnement rationnel.

L'éthique utilitariste se base sur la justification en fonction des conséquences attendues.

Le code internationale d'éthique médicale représente la base des codes de déontologie et les principes d'éthique représentent le fondement de la relation médecin/patient.

VI. Bibliographie :

- Code international d'éthique médicale de l'association médicale mondiale Adopté par la 3e Assemblée Générale de l'AMM Londres (Grande-Bretagne), Octobre 1949 et amendé par les 22e Assemblée Médicale Mondiale Sydney (Australie), Août 1968 et 35e Assemblée Médicale Mondiale Venise (Italie), Octobre 1983;
- Code de déontologie médicale - Décret exécutif n°92-276 du 6 juillet 1992;
- Association médicale mondiale: manuel d'éthique médicale. Troisième édition 2015 : P34 -61